增城新塘“3·6”一般车辆伤害事故调查报告

编制单位：增城新塘“3·6”一般车辆伤害事故调查组

编制日期：2023年5月30日

目 录

一、基本情况.....1
（一）肇事车辆、驾驶员情况.....1
1、车辆情况.....1
2、驾驶员情况.....2
（二）事故单位及相关情况.....2
1、单位概况.....3
2、施工队主营业务和人员分工情况.....3
3、相关人员情况.....3
4、施工队收入分配和工资发放情况.....5
5、施工队安全管理存在问题.....5
6、施工队装修材料堆放点情况.....5
（三）物业管理单位情况.....6
1、单位概况.....6
2、相关人员情况及履职情况.....6
（四）事故现场情况.....7
1、道路情况.....7
2、现场道路环境.....7
（五）公安交警部门事故责任认定情况.....8
二、事故经过.....8
三、人员伤亡和直接经济损失.....10
（一）伤亡人员情况.....10
（二）直接经济损失.....10
四、事故应急处置.....11
五、事故原因分析.....11
（一）直接原因分析.....11

1、未持有有效机动车驾驶证，驾驶未登记车辆严重超载上路行驶.....11
2、车辆制动性能不合格.....11
3、未佩戴安全头盔驾驶摩托车.....11
（二）间接原因分析.....12
1、违章指挥.....12
2、安全生产主体责任不落实.....12
（三）主要原因分析.....12
六、事故相关单位及人员责任认定及处理建议.....12
（一）免于追究责任人员（1 人）.....12
（二）建议追究刑事责任人员（1 人）.....13
（三）建议由企业处理人员（2 人）.....14
（四）物业管理单位处理建议.....14
七、事故防范措施建议.....15
（一）落实企业安全生产主体责任.....15
（二）切实加强限额以下小型工程的安全监管工作.....15
（三）加强物业管理工作.....15
（四）加强交通违法行为查处工作.....16
（五）深入开展交通安全宣传工作.....16

2023年3月6日16时12分，位于广州市增城区新塘镇夏埔村尚东阳光小区(以下简称尚东阳光小区)负一层地下停车场，覃明建驾驶三轮摩托车运送砂子过程中，车辆失控侧翻致其坠地，造成其当场死亡、车辆损坏的车辆伤害事故。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）等的有关规定，经区政府授权，由区应急管理局牵头,会同区纪委监委、区公安分局、区住建局、区总工会、区人社局、新塘镇政府等单位，并邀请区检察院派员参加，成立增城新塘“3·6”一般车辆伤害事故调查组，开展事故调查。

事故调查组坚持事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、查看视频以及询问相关人员等，现已查清事故发生经过和事故原因，并认定了事故性质,提出了责任认定、处理建议及事故防范措施建议，形成本调查报告。

经调查认定，增城新塘“3·6”一般车辆伤害事故是一起因违章指挥等造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）肇事车辆、驾驶员情况

1、车辆情况

（1）车辆概况

肇事三轮摩托车，无号牌，购于2019年，车辆所有人：刘凯，厂牌：五羊，颜色：红色，车辆识别代号：LWYHDM1A4G6A09487，发动机号：1700428，核定载质量：250kg，整备质量：395kg，经查，该车辆无注册登记信息记录，未经定期检测。

经查，2019年，刘凯同时购买两台三轮摩托车，除肇事三轮摩托车外，另一台为建设厂牌的绿色三轮摩托车，该车辆同样无注册登记信息记录，未经定期检测。

（2）技术检验及行驶速度情况

2023年3月8日，经广东康怡司法鉴定中心鉴定：三轮摩托车制动系不合格，转向功能有效，照明、信号装置不合格。

三轮摩托车事故前行驶速度大于22km/h，小于25km/h。

（3）车辆装载物情况

事故发生时，三轮摩托车上装载32袋（编织袋）砂子，重量为920kg，超载670kg，超载268%。

2、驾驶员情况

覃明建，男，58岁，身份证住址：四川省武胜县永胜乡新房村X组X号，2015年1月22日取得准驾车型为“D”的机动车驾驶证，有效期至2021年1月22日，事发时驾驶证状态：注销可恢复。

2023年2月12日，覃明建受雇于刘凯，负责驾驶三轮摩托车在尚东阳光小区运送装修材料。

（二）事故单位及相关情况

1、单位概况

刘凯施工队，经营者：刘凯，未办理工商户营业执照登记，未取得建设工程施工资质，临时经营地点：尚东阳光小区内，组成形式：个人经营，经营范围：销售及运送水泥、砖、砂等装修材料供他人施工，承接拆除墙体、墙面批荡层等施工业务。

2、施工队主营业务和人员分工情况

刘凯施工队主营业务含销售装修材料和工程施工两方面：

（1）销售装修材料

刘凯施工队在尚东阳光小区内销售装修材料供他人施工，包括水泥、砂子和砖块等，可以提供送货上门服务（另收费）。

事故发生时，刘凯施工队所销售的砂子是其他施工队购买的装修材料，货主选择送货上门服务。

（2）工程施工

刘凯施工队在尚东阳光小区承接拆除墙体、墙面批荡层等施工业务。

刘凯在取得上述两种业务后，便通知徐明东，由其统一安排其他工人工作任务。用作运送装修材料的两辆三轮摩托车和实施拆除施工所需的电锤、铁锤和瓷砖切割机等工具，均由刘凯提供。

事故发生当天，刘凯施工队的徐明东和谢玉发二人负责拆除墙体、墙面批荡层等施工，覃明建和何明成二人负责驾驶三轮摩托车运送装修材料。

3、相关人员情况

（1）刘凯，男，33岁，刘凯施工队经营者，初中文化程度，身份证住址：河南省平舆县万家乡万寨村，现住址：广州市增城区新塘镇XX街。

2014年起，刘凯在广州市增城区新塘镇从事废品回收工作；2016年起，其同时从事装修材料运输工作；

2019年起，刘凯在广州尚东物业酒店管理有限公司增城分公司（以下简称尚东物业增城分公司）管理的尚东阳光小区销售及运送水泥、砖、砂等装修材料和承接拆除墙体、墙面批荡层等施工业务，2021年3月31日，刘凯以广州泰恒装饰设计有限公司（已注销）的名义，与尚东物业增城分公司签订《尚东阳光雅苑装修垃圾清运协议》，刘凯负责尚东阳光小区装修垃圾清运、废品回收工作。

（2）徐明东，男，56岁，刘凯施工队工人，小学文化程度，身份证住址：四川省武胜县街子镇千坝子村X组，现住址：广州市增城区新塘镇西洲村XX街，负责拆除墙体、墙面批荡层等施工工作。

（3）何明成，男，59岁，刘凯施工队工人，初中文化程度，身份证住址：四川省广安市武胜县双星乡朝阳村，现住址：广州市增城区新塘镇西洲村XX街，负责驾驶三轮摩托车运送装修材料。

（4）谢玉发，男，51岁，刘凯施工队工人，小学文化程度，身份证住址：湖南省宁远县太平镇上谢家村X组，现住址：广州

市增城区新塘镇西洲村XX街，负责拆除墙体、墙面批荡层等施工工作。

4、施工队收入分配和工资发放情况

（1）收入分配情况

刘凯建立一个微信工作群，每天对施工队业务收入（拆除墙体、墙面批荡层的人工和运送装修材料的搬运费）在群内进行公示，在扣除100元作三轮摩托车的加油费和日常维护费后，收入的45%归刘凯所有，其余的55%由徐明东、何明成、谢玉发和覃明建4人平分作为工资。

（2）工资发放情况

刘凯施工队在每周六发放该周工资（周日为休息日），刘凯通过微信将工资转给徐明东，再由徐明东转给其余3人。

5、施工队安全管理存在问题

刘凯施工队未建立安全生产责任制，未制定安全管理制度和操作规程，未按规定组织工人的安全教育培训工作，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未为工人提供并监督使用安全头盔等。

2023年2月下旬，何明成向徐明东反映发生事故的三轮摩托车刹车不灵敏问题，徐明东便向刘凯反映，刘凯驾驶了一会车辆，认为刹车没有什么问题，打算3月上旬为车辆换机油的时候再顺便维修，之后施工队照常使用该三轮摩托车运送装修材料。

6、施工队装修材料堆放点情况

尚东阳光小区内设一个建筑废弃物存放点(位于 7 街 5 栋对面，由尚东物业增城分公司提供)，刘凯私自在内堆放待出售的水泥、砂子等，此外，刘凯在 2 街 5 栋地下停车场的一个停车位，私自偶尔存放砖块用作销售。



图 1-2 施工队装修材料堆放点

（三）物业管理单位情况

1、单位概况

尚东物业增城分公司，负责人：董建刚，成立日期：2013 年 5 月 14 日，营业场所：广州市增城区新塘镇西洲村西宁西路 618 号，经营范围：物业管理。

尚东物业增城分公司在广州市增城区有两个管理项目，分别是尚东紫御小区和尚东阳光小区。其中，尚东阳光小区位于广州市增城区新塘镇西洲村西宁西路 618 号，占地面积是 68 万平方米，在管楼栋 38 栋，项目经理为肖凤鸣，下设工程部、财务部、安管部和客服部等四个部门。

2、相关人员情况及履职情况

（1）肖凤鸣，男，40 岁，本科文化程度，土建专业，尚东

阳光小区管理项目项目经理，身份证住址：广州市花都区新华街凤华路 XX 号 XX 房，现住址：广州市增城区新塘镇 XX 小区 X 街 X 层。

（2）赵如东，男，31 岁，初中文化程度，尚东阳光小区管理项目安管部领班，负责小区巡逻工作，身份证住址：山东省滕州市级索镇赵坡村 XX 号，现住址：广州市增城区新塘镇夏埔村 X 区 X 街。

事故发生前，赵如东曾发现刘凯施工队工人未佩戴安全头盔驾驶三轮摩托车，但其仅对驾驶员作口头提醒，未向领导汇报及跟进处理。

（四）事故现场情况

1、道路情况

事故现场位于尚东阳光小区负一层地下停车场。现场南侧为一楼进入负一层地下停车场入口斜坡，斜坡长约 40 米，宽 7.8 米，坡度约为 8-10 度，未设置标志标线。

2、现场道路环境

（1）影响视线或行驶的障碍物：无

（2）道路交通标志：无

（3）道路交通标线：车道分隔线

（4）中央隔离设施：无

（5）路侧防护设施：无

（6）路面材料、状况：水泥、完好

（7）路表情况：干燥



图 3-4 一楼进入负一层地下停车场入口和斜坡

（五）公安交警部门事故责任认定情况

广州市公安局交通警察支队增城大队（以下简称增城交警大队）作出《道路交通事故认定书》（第 4401181202300001 70 号），对事故责任认定：覃明建的过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第八条[1]、第二十一条[2]、第四十八条第一款[3]、第五十一条[4]及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第二十八条[5]之规定，承担事故的全部责任。

二、事故经过

2023 年 3 月 6 日 7 时 30 分许，覃明建、何明成、徐明东、谢玉发四人开始上班，他们先到尚东阳光小区内建筑材料堆放点

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第八条：国家对机动车实行登记制度。机动车经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。尚未登记的机动车，需要临时上道路行驶的，应当取得临时通行牌证。

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

[3]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条：机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。

[4]《中华人民共和国道路交通安全法》第五十一条：机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带，摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔。

[5]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第二十八条：机动车驾驶人在机动车驾驶证丢失、损毁、超过有效期或者被依法扣留、暂扣期间以及记分达到 12 分的，不得驾驶机动车。

用纤维编织袋盛装砂子，以便小区业主购买时可以当即送货，8时许，谢玉发和徐明东二人到小区4街9幢装修户进行拆除墙体作业，覃明建和何明成负责驾驶三轮摩托车运输装修材料。

15时40分许，刘凯、何明成和覃明建等人将袋装砂子搬上两台（红、绿色）三轮摩托车，16时许，何明成和覃明建各驾驶一台三轮摩托车从小区的建筑材料堆放点出发，运输砂子到小区4街9幢19楼一装修户，当时，覃明建未佩戴安全头盔驾驶运送32袋砂子的三轮摩托车行驶在前面，何明成驾驶另一辆三轮摩托车跟在后面，16时12分，当覃明建驾驶车辆进入小区4



图5 车辆侧翻前的刹车痕迹

街从一楼进入负一层地下停车场斜坡底部转弯时，其采取刹车措施，但由于车辆超载和车速过快，车辆失控侧翻致覃明建坠地，约42秒后，何明成驾驶三轮摩托车到达事故现场，其先看到覃明建驾驶的三轮摩托车车头向南，向右侧翻倒地，抵近后，其看到该三轮摩托车车厢里仅剩几包袋装砂子，其余的散落在地，覃明建被夹在三轮摩托车与柱子中间，头朝北仰卧在地，左手搭在



图 6-7 事故现场

腹部上，右手伸开平放在地上，鼻孔正在流血。见此情形，何明成马上电话通知刘凯和其他工友前来，16 时 14 分，刘凯赶到现场，当即拨打 120 急救电话，覃明建经赶到现场的医护人员抢救无效死亡。

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况：死亡 1 人

姓名	性别	年龄	文化程度	籍贯	安全教育情况	伤亡部位	死亡原因	损失工作日
覃明建	男	58	小学	四川武胜	未	头部	颅脑损伤	6000

（二）直接经济损失

2023 年 3 月 17 日，刘凯与覃明建家属签订《协议书》，由刘凯支付死亡赔偿金、丧葬费等费用共计 46 万元。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T

6721-1986）等有关规定统计，事故直接经济损失为人民币 46 万元。

四、事故应急处置

16 时 14 分，刘凯拨打 120 急救电话后，16 时 24 分，救护车到达小区门口，提前在该处等候的刘凯马上将车引至现场，到场的医护人员马上对覃明建实施抢救，16 时 33 分，刘凯拨打 110 报警电话，16 时 43 分，增城交警大队民警到达现场，按应急处置规定划定现场警戒区域，设置安全警示标志，做好保护现场及疏导现场交通工作，并及时通知拯救、消防等相关单位参与救援处置。

五、事故原因分析

（一）直接原因分析

1、未持有有效机动车驾驶证，驾驶未登记车辆严重超载上路行驶

覃明建无视安全，未持有有效机动车驾驶证，驾驶未登记的三轮摩托车超载 268%，行驶在下坡弯道时，由于惯性对车辆速度和方向控制的影响，车辆失控侧翻，导致事故的发生。

2、车辆制动性能不合格

覃明建驾驶制动性能不合格的三轮摩托车上路行驶，致使紧急情况下无法及时刹停车辆，导致事故的发生。

3、未佩戴安全头盔驾驶摩托车

覃明建未佩戴安全头盔驾驶三轮摩托车，在车辆侧翻致其坠

地时，由于头部未受到有效保护，造成其因颅脑损伤而死亡。

（二）间接原因分析

1、违章指挥

刘凯安排未佩戴安全头盔的覃明建驾驶制动性能不合格的三轮摩托车，超载 268%上路行驶。

2、安全生产主体责任不落实

刘凯施工队未办理工商户营业执照登记，未建立安全生产责任制，未制定安全管理制度和操作规程，未按规定组织工人的安全教育培训工作，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未对三轮摩托车办理车辆登记，未对车辆进行经常性维护、保养，未定期检测，未为工人提供并监督使用安全头盔等。

（三）主要原因分析

刘凯安排未佩戴安全头盔的覃明建驾驶制动性能不合格的三轮摩托车，超载 268%上路行驶。在经过下坡弯道时，由于惯性对车辆速度和方向控制的影响，和车辆制动性能不合格，车辆失控侧翻，导致事故的发生。

六、事故相关单位及人员责任认定及处理建议

（一）免于追究责任人员（1 人）

覃明建，三轮摩托车驾驶员，无视安全，在驾驶证超过有效期、未佩戴安全头盔的情况下，驾驶未经登记，制动性能不合格的车辆超载 268%上路行驶，违反《中华人民共和国道路交通安

全法》第八条[6]、第二十一条[7]、第四十八条第一款[8]、第五十一条[9]及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第二十八条[10]之规定，对事故的发生负直接责任，由于其在事故中死亡，依法免于追究其违法责任。

（二）建议追究刑事责任人员（1人）

刘凯，刘凯施工队经营者，未办理工商户营业执照登记，未取得施工资质承揽施工业务，未建立安全生产责任制，未制定安全管理制度和操作规程，未按规定组织工人的安全教育培训工作，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未对三轮摩托车办理车辆登记，未对车辆进行经常性维护、保养，未定期检测，未为工人提供并监督使用安全头盔。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（二）、（三）、（五）项[11]和第四十五条[12]、《中华人民共和国道路交通安全法》第八条[13]、《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款[14]

[6]《中华人民共和国道路交通安全法》第八条：国家对机动车实行登记制度。机动车经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。尚未登记的机动车，需要临时上道路行驶的，应当取得临时通行牌证。

[7]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

[8]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条：机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。

[9]《中华人民共和国道路交通安全法》第五十一条：机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带，摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔。

[10]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第二十八条：机动车驾驶人在机动车驾驶证丢失、损毁、超过有效期或者被依法扣留、暂扣期间以及记分达到12分的，不得驾驶机动车。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[12]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[13]《中华人民共和国道路交通安全法》第八条：国家对机动车实行登记制度。机动车经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。尚未登记的机动车，需要临时上道路行驶的，应当取得临时通行牌证。

[14]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条：机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、

的有关规定。安排未佩戴安全头盔的覃明建驾驶未经车辆登记、制动性能不合格的三轮摩托车，超载268%上路行驶。在经过下坡弯道时，由于惯性对车辆速度和方向控制的影响，和车辆制动性能不合格，车辆失控侧翻，对事故的发生负主要责任，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款[15]的有关规定，涉嫌重大责任事故罪，建议由司法机关追究其刑事责任。

若司法机关最终未认定构成刑事犯罪，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[16]等的有关规定对其处罚。

（三）建议由企业处理人员（2人）

1、肖凤鸣，尚东阳光小区管理项目项目经理，未发现和制止刘凯施工队无资质承揽施工业务，对无牌三轮摩托车长期在小区内行驶，小区巡逻人员交通安全劝导、管理工作不到位失察，建议由尚东物业增城分公司根据员工奖惩制度对其作出处分。

2、赵如东，尚东阳光小区管理项目安管部领班，负责小区巡逻工作，未发现和制止刘凯施工队无资质承揽施工业务，在工作中发现刘凯施工队工人未佩戴安全头盔驾驶三轮摩托车，仅对其作口头提醒，未向领导汇报及跟进处理，建议由尚东物业增城分公司根据员工奖惩制度对其作出处分。

宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。

[15]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条：【重大责任事故罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（四）物业管理单位处理建议

尚东物业增城分公司尚东阳光小区管理项目，交通安全管理不落实，无牌三轮摩托车长期在小区内行驶，小区巡逻人员交通安全劝导工作不到位，未发现和制止刘凯施工队无资质承揽施工业务、未办理工商户营业执照登记销售建材，建议由区住建局对尚东物业增城分公司约谈，责成其完善巡查制度，切实抓好巡查工作。

七、事故防范措施建议

（一）落实企业安全生产主体责任

刘凯施工队要办理工商户营业执照登记方可从事经营活动，在取得施工资质后方可承揽施工业务，要落实安全生产主体责任，建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，按规定组织工人的安全教育培训工作，建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，按规定办理三轮摩托车登记和进行经常性维护、保养，并定期检测，为工人提供并监督使用安全头盔，确保安全生产。

（二）切实加强限额以下小型工程的安全监管工作

新塘镇政府要加强辖区内限额以下小型工程的监管工作，切实推动限额以下小型工程报送政府办理开工建设信息录入管理手续，切实履行监管职责，最大限度地减少限额以下小型工程施工事故的发生。

（三）加强物业管理工作

尚东物业增城分公司要汲取本次事故教训，终止与刘凯借用他人公司名义签订的《尚东阳光雅苑装修垃圾清运协议》，切实加强装修垃圾清运管理工作。

区住建局要督促全区物业管理公司认真对照检查，加强小区装修垃圾清运管理和进入小区施工人员及车辆的安全管理工作，及时制止小区内不安全文明施工行为，防范事故发生。

（四）加强交通违法行为查处工作

增城交警大队要根据本次事故暴露的问题，认真履行职责，加大无牌无证机动车辆的查处力度，不留死角，切实防止无牌无证机动车辆上路行驶。

（五）深入开展交通安全宣传工作

全区各村（居）委要深入开展交通安全宣传教育工作，通过村居社区广播、宣传栏和印发交通安全宣传单张等，组织形式多样的交通安全宣传教育活动，进一步提高村（居）民交通安全意识，确保交通安全。